



EM 21/07/2017

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

LEI Nº 714/2017

INSTITUI O PROGRAMA DE RECICLAGEM DE ENTULHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, VISANDO INCENTIVAR O REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A PROMOÇÃO DA CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, no uso das atribuições, com fundamento na Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981, na Lei Federal n.º 9.605, de 12/02/98, na Lei n.º 12.305 de 02 de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e ainda em consonância com a Lei Federal n.º 11.445, de 05/01/07, com a Lei Municipal n.º 017/2003, e com a Resolução CONAMA 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, faz saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituído o Programa de Reciclagem de Entulhos de Construção Civil e Demolição, que visa incentivar a utilização de materiais reciclados oriundos do processo da construção civil e demolição, no intuito de estimular a implantação da construção sustentável no Município de São Gonçalo.

Art. 2º - Para efeito desta Lei, será adotada política de logística reversa de resíduos provenientes da construção civil de Classe A, considerando as seguintes definições:

I - Resíduos da construção civil: são os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha;

II - Geradores: são pessoas, físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, responsáveis por atividades ou empreendimentos que gerem os resíduos definidos nesta Resolução;

III - Grandes Volumes de resíduos da construção civil: aqueles contidos em volumes superiores a 2m³/semana para cada gerador individualmente, em conformidade com os limites definidos pelo órgão municipal responsável pelo sistema de limpeza urbana;

IV - Pequenos Volumes de resíduos da construção civil: aqueles contidos em volumes até 2m³/semana para cada gerador individualmente, em conformidade com os limites definidos pelo órgão municipal responsável pelo sistema de limpeza urbana;



EM 21/07/2017

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

V - Transportadores: são as pessoas jurídicas, licenciadas e/ou cadastradas junto ao Município e autorizados a realizar coleta e transporte dos resíduos entre as fontes geradoras e as áreas de destinação;

VI - Agregado reciclado: é o material granular proveniente do beneficiamento de resíduos de construção que apresentem características técnicas para a aplicação em obras de edificação, de infraestrutura, em aterros sanitários ou outras obras de engenharia;

VII - Gerenciamento de resíduos: é o sistema de gestão que visa reduzir, reutilizar ou reciclar resíduos, incluindo planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos e recursos para desenvolver e implementar as ações necessárias ao cumprimento das etapas previstas em programas e planos;

VIII - Reutilização: é o processo de reaplicação de um resíduo, sem transformação do mesmo;

IX - Reciclagem: é o processo de reaproveitamento de um resíduo, após ter sido submetido à transformação;

X - Beneficiamento: é o ato de submeter um resíduo às operações e/ou processos que tenham por objetivo dotá-los de condições que permitam que sejam utilizados como matéria-prima ou produto;

XI - Aterro de resíduos da construção civil: é a área licenciada pelo órgão ambiental competente, onde serão empregadas técnicas de disposição de resíduos da construção civil Classe "A" no solo, visando a reservação de materiais segregados de forma a possibilitar seu uso futuro e/ou futura utilização da área, utilizando princípios de engenharia para confiná-los ao menor volume possível, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente;

XII - Área de transbordo e triagem de resíduos da construção civil e resíduos volumosos (ATT): área destinada ao recebimento de resíduos da construção civil e resíduos volumosos, para triagem, armazenamento temporário dos materiais segregados, eventual transformação e posterior remoção para destinação adequada, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e a segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos;

XIII - Gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável.

Art. 3º - Para efeito desta Lei, os resíduos da construção civil deverão ser classificados da seguinte forma:



EM 21/07/2017.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

I - Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como:

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;

b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meio-fio etc.) produzidas nos canteiros de obras;

II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas imobiliárias e gesso;

III - Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação;

IV - Classe D - são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde, oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde.

Parágrafo único- Na qualificação das classes acima relacionadas não se considera a possibilidade de haver resíduos de outras tipologias mesclados ou misturados aos mesmos. Considera-se que os resíduos estarão devidamente triados de outros materiais e outras tipologias de resíduos como os demais resíduos sólidos urbanos.

Art. 4º - Os geradores deverão ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos e, secundariamente a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

§ 1º Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei.

§ 2º A disposição em aterros sanitários somente poderá ser realizada caso haja previsão de área de reservação ou disposição final na licença ambiental da unidade. Também nos casos em que os resíduos de construção estejam contaminados com resíduos de outras tipologias inviabilizando sua segregação e beneficiamento.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

PUBLICADO NO JORNAL
"O SÃO GONÇALO"

EM 21/07/2017

Art. 5º - É instrumento para a implementação da gestão dos resíduos da construção civil o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, a ser elaborado pelo Município, em consonância com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

Art. 6º - Deverão constar do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil:

I - as diretrizes técnicas e procedimentos para o exercício das responsabilidades dos pequenos geradores, em conformidade com os critérios técnicos do sistema de limpeza urbana local e para os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil a serem elaborados pelos grandes geradores, possibilitando o exercício das responsabilidades de todos os geradores;

II - o cadastramento e a verificação ou concessão do licenciamento de áreas, públicas ou privadas, aptas para recebimento, triagem e armazenamento temporário de pequenos volumes, possibilitando a destinação posterior dos resíduos oriundos de pequenos geradores às áreas de beneficiamento;

III - o estabelecimento de processos de licenciamento para as áreas de beneficiamento e reservação de resíduos e de disposição final de rejeitos;

IV - a proibição da disposição dos resíduos de construção em áreas não licenciadas;

V - o incentivo à reinserção dos resíduos reutilizáveis ou reciclados no ciclo produtivo;

VI - a definição de critérios específicos para o cadastramento de transportadores, desde que respeitadas todas as disposições legais sobre o tema;

VII - as ações de orientação, de fiscalização e de controle dos agentes envolvidos;

VIII - as ações educativas visando reduzir a geração de resíduos e possibilitar a sua segregação.

Art. 7º - Os grandes geradores são responsáveis pela elaboração e implementação dos respectivos Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil que terão como objetivo estabelecer os procedimentos necessários para o manejo reaproveitamento, reciclagem, beneficiamento e destinação ambientalmente adequados dos rejeitos.

§ 1º Os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, de empreendimentos e atividades não enquadrados na legislação como objeto de licenciamento ambi-



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

“O SÃO GONÇALO”

EM 21.07.2017.

ental, deverão ser apresentados juntamente com o projeto do empreendimento para análise da SEMDUR (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano), em conformidade com o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil.

§ 2º Os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil de empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento ambiental deverão ser analisados dentro do processo de licenciamento, junto a SEMMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente).

Art. 8º - Os empreendimentos ou atividades submetidos à análise da SEMMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente), conforme identificados abaixo, deverão obedecer às disposições contidas nesta Lei e demais normas que disponham sobre o tema, na apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, que será obrigatório previamente à emissão de parecer técnico destinado a subsidiar o licenciamento de obras para os seguintes casos:

I - EDIFICAÇÕES com área total construída (ATC) igual ou maior que 5.000 m²;

II - EMPREENDIMENTOS OU OBRAS QUE REQUEIRAM MOVIMENTO DE TERRA com volume superior a 3.000 m³;

III - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES com área total construída (ATC) igual ou maior que 5.000 m² ou volume superior a 3.000 m³.

Art. 9º - Os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil deverão contemplar as seguintes etapas:

I - caracterização: nesta etapa o gerador deverá identificar e quantificar os resíduos;

II - triagem: deverá ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada nas áreas de destinação licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de resíduos estabelecidas no art. 3º desta Lei;

III - acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos resíduos prioritariamente já separados conforme classificação, após a geração até a etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja possível, as condições de reutilização e de reciclagem;

IV - transporte: deverá ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com as normas técnicas vigentes para o transporte de resíduos;

V - reaproveitamento, reciclagem, beneficiamento ou destinação: deverá ser prevista de acordo com o estabelecido nesta Lei.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

PUBLICADO NO JORNAL
"O SÃO GONÇALO"
EM 21/07/2017

Art. 10 - Os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - P-GRCC deverão ser elaborados de forma a privilegiar as alternativas de reaproveitamento e de reciclagem de RCC na própria obra ou em unidades de beneficiamento devidamente licenciadas.

Art. 11 - Será obrigatória a adoção de transportador de resíduos licenciado e/ou credenciado pela SEMMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) e SEMDUR (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano), em conjunto.

Art. 12 - A comprovação do destino final adequado para os RCC dar-se-á através da apresentação do Manifesto de Resíduos, emitido e processado conforme definições estabelecidas pelo órgão ambiental competente.

Art. 13 - Os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil deverão ser assinados pelo profissional responsável pela execução da obra (PREO) ou por outro profissional devidamente habilitado, com a respectiva anotação de responsabilidade técnica (ART).

Art. 14 - A concessão do "HABITE-SE", dos empreendimentos referidos nos incisos I e II do Artigo 8º, ficará condicionada à apresentação de Relatório de Implantação e Acompanhamento com a comprovação do destino final adequado dos resíduos, nos termos do Art. 12, considerando todos os resíduos gerados em todas as etapas da obra.

Art. 15 - Os resíduos da construção civil, após triagem, deverão ser destinados prioritariamente das seguintes formas:

I - Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos "classe A" de reservação de material para usos futuros;

II - Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

III - Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;

IV - Classe D: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

Art. 16 - Fica estabelecido o prazo máximo de doze meses, a partir da publicação desta Lei, para que o Município elabore seu Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, contemplando o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil e o prazo máximo de dezoito meses para sua implementação.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

PUBLICADO NO JORNAL
"O SÃO GONÇALO"

EM 21/07/2017

Art. 17 - Compete ao Poder Executivo, para a efetivação da política de que trata esta lei:

I - incentivar a criação de cooperativas populares e indústrias que possam processar a reciclagem de materiais provenientes de entulhos de construção civil;

II - fomentar o desenvolvimento de Projetos de reutilização de materiais recicláveis observando-se as recomendações técnicas e Legislação pertinente;

III - incentivar o uso de materiais de construção reciclados ou beneficiados em obras públicas;

IV - incluir nos editais de licitação de obras públicas, a implantação e aplicação do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil da respectiva obra, priorizando o reuso na própria obra;

V - priorizar o uso de materiais reciclados nas obras públicas, uma vez certificada a economicidade e viabilidade econômica e ambiental.

Art. 18 - Para o cumprimento das disposições desta Lei, o Poder Executivo fica autorizado a, adotar as seguintes medidas no âmbito municipal:

I - concessão de benefício isencional a título de incentivo fiscal na forma de desoneração da incidência de tributos;

II - ceder área pública para instalação de cooperativas populares e indústrias que visem processar a reciclagem de materiais provenientes de entulhos de construção civil;

III - celebração de convênios de colaboração com órgãos ou entidades das administrações federal, estadual e municipal que estejam desenvolvendo ou implementando Programas na área ambiental e de reciclagem na construção sustentável, propiciando o aporte de conhecimentos e subsídios ao planejamento e implantação do Programa de Reciclagem de Entulhos da Construção Civil e Demolição no Município de São Gonçalo;

IV - firmar convênios com empresas de transporte de resíduos estabelecidas no Estado do Rio de Janeiro e no Município de São Gonçalo, devidamente regularizadas em conformidade com disposto nas normas gerais vigentes, bem como com entidades representativas do setor de construção civil no Estado do Rio de Janeiro e no Município de São Gonçalo;

V - regular e disciplinar a implantação de um sistema de coleta eficiente de entulho e outros detritos da construção civil e demolição, minimizando o problema da deposição clandestina, estabelecendo locais de deposição regular desses materiais destinados à reciclagem por empreendimentos autorizados nos termos desta Lei.



EM 21/07/2017.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

Art. 19 - Os empreendimentos incentivados a que se referem os incisos I e II do art. 18, para fins de usufruto da isenção fiscal, deverão:

I - priorizar o aproveitamento da mão de obra local, atendendo à primazia do interesse social na geração de trabalho e renda;

II - desenvolver suas atividades de maneira articulada com as políticas públicas ambientais no âmbito federal, estadual e municipal;

III - apresentar previamente Projeto à SEMMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente), acompanhado de parecer técnico de profissionais ou instituições credenciadas, comprovando que as propriedades dos resíduos ou materiais secundários a serem reciclados e reaproveitados na construção civil, em substituição parcial ou total da matéria-prima utilizada como insumo convencional, não apresentam riscos de contaminação ambiental durante o ciclo de vida do material e após sua aplicação nas obras e projetos de uso futuro considerados.

Art. 20 - Se constatado e comprovado desvio de finalidade na autorização da concessão das isenções fiscais, o Poder Executivo concedente poderá revogar tais benefícios isencionais, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis nos termos da lei.

Art. 21 - O uso de caçambas para deposição de entulho de obras deverá seguir as seguintes diretrizes:

I - seguir os parâmetros da Lei Municipal nº 017/2003 (Código de Postura de São Gonçalo), no que se referem os artigos que doutrinam esta matéria;

II - as caçambas deverão sempre ser removidas pelos responsáveis quando:

a) decorrer o prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a colocação da caçamba, independentemente da quantidade de resíduos em seu interior; ou

b) decorrer o prazo de 8 (oito) horas após a caçamba estar cheia; ou

c) se constituírem em foco de insalubridade, independentemente do tipo de resíduo depositado;

d) os resíduos de construção civil depositados estiverem misturados a outros tipos de resíduos; ou

e) estiverem colocadas de forma a prejudicar a utilização de sarjetas, bocas de lobo, hidrantes, mobiliário urbano ou qualquer outra instalação fixa de utilização pública; ou



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

PUBLICADO NO JORNAL
"O SÃO GONÇALO"

EM 21/07/2017

f) estiverem colocadas de forma a prejudicar a circulação de veículos e pedestres cadeirantes e carrinhos de bebê nos logradouros e calçadas.

Art. 22 - Os geradores de Pequenos Volumes de resíduos da construção civil, referidos no inciso IV do artigo 2º, poderão ter seus RCC, coletados pelo município que irá dispor de serviço de "disque coleta", a ser implementado no prazo de 06 (seis) meses a contar da data de publicação desta Lei.

Parágrafo único - O serviço de "disque coleta", será realizado pelo município, segundo cronograma semanal e horários a serem implementados e divulgados de acordo com a demanda por bairros.

Art. 23 - Garantindo-se o prévio contraditório e a ampla defesa, a inobservância de quaisquer disposições desta Lei acarretará ao responsável a imputação de sanções previstas na Lei municipal n.º 016/2001 e no Decreto n.º 111/2001, bem como nas demais normas de regência.

Art. 24 - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 dias, a contar de sua publicação.

São Gonçalo, 20 de julho de 2017.

JOSÉ LUIZ NANJI
Prefeito